

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble
LES SYMPHONIES VOL 4 LOGEMENT
3 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT
6 RUE MICHEL PETRUCCIANI
69800 SAINT-PRIEST

➤ **Procès-Verbal de l'Assemblée générale**
Extraordinaire ◀
Du 8/09/2022

L'an deux mille vingt-deux, le huit septembre à dix-sept heures

Les copropriétaires de l'immeuble sis :

LES SYMPHONIES VOL 4 LOGEMENT
3 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT
69800 SAINT-PRIEST

se sont réunis **DANS LES GARAGES - NIVEAU -2**
3 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT
6 RUE MICHEL PETRUCCIANI
69800 SAINT PRIEST

sur convocation régulière qui leur a été adressée par le Syndic.

Il est constaté, à l'examen de la feuille de présence, dûment émargée par chaque copropriétaire entrant en séance, que **14** copropriétaires représentant **3595** voix sur **10000** voix constituant le Syndicat des Copropriétaires, sont présents, représentés ou ont voté par correspondance.

N'ont pas participé aux votes des résolutions prévues à l'ordre du jour, les absents non représentés dont les noms suivent :

BOURAS MALIKA (227) , DIM DANIEL (178), DUMAS GUILLAUME & SABRINA (387) , EL MANSAR JAWHER (221), FAIDEAU PIERRE (219) , FRONTEAU ET GUIMBA (388), GACON CAMOZ CHRISTOPHE (230) , HADJAJ AHMAD & IMEINE (290), HAMOUDA ADEL (205) , KRIFA RIDA & OLFA (290), NAJI KAIS (177) , OUERDI LUCIE (314), PERNA SYLVIE (254) , RIAHI SONIA (229), ROCHE LAURENT (229) , TENNICHE MOUNIR (246), ZUCCHIATI SYLVAIN (169) .

Soit un total de **4253** voix.

Sont arrivés en cours d'assemblée, les personnes dont les noms suivent :

BARRY MAMADOU-ALPHA (314) à 17:42 (vote 4) , CHAVES RAFAEL (198) à 17:32 (vote 4), DEREYMOND AGNES (167) à 17:25 (vote 3) , HABOUCHI BELKACEM & FATIMA (388) à 17:40 (vote 4), HARRES TAREK & MYRIAM (290) à 17:32 (vote 4) , HUBERT & OTTAVIANI JORDAN & REHA (290) à 17:33 (vote 4), OTTAVIANI NYLSA (189) à 17:33 (vote 4) , ZOUAOUI BOUALEM & NADIA (316) à 17:34 (vote 4),

Ont été reçus par le syndic sans indication du nom du mandataire et distribués par le président du conseil syndical / un membre du conseil syndical / le président de séance conformément à l'article 15-1 du décret du 17 mars 1967 les mandats des copropriétaires suivants :

découlant de la feuille de présence émargée et signée par les membres du bureau.

JPB

CU

GM

ORDRE DU JOUR

Le Président rappelle l'ordre du jour :

1. ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE
2. ELECTION DU SCRUTATEUR
3. ELECTION D'UN SECRETAIRE
4. REALISATION DES TRAVAUX DE REPRISE DES FIXATIONS DES PLAQUES DE BARDAGE DE LA FACADE
 - 4.1 PRINCIPE DES TRAVAUX
 - 4.2 CHOIX DE L'ENTREPRISE EVEREST ET BUDGET
 - 4.3 CHOIX DE L'ENTREPRISE MONTCHAT PERCHE ET BUDGET
 - 4.4 MANDAT DONNE AU CONSEIL SYNDICAL
 - 4.5 HONORAIRES DU SYNDIC
 - 4.6 MODALITE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX

J P B

CV

GA

RESOLUTIONS PROPOSEES

1. ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE

Majorité nécessaire : Article 24

Monsieur BELLOIR est élu président de séance.

POUR : 3595 sur 3595 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 3595 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

14 copropriétaires totalisent 3595 tantièmes au moment du vote.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS,
REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.**

2. ELECTION DU SCRUTATEUR

Majorité nécessaire : Article 24

Madame VIENNET est élue scrutatrice.

POUR : 3595 sur 3595 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 3595 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

14 copropriétaires totalisent 3595 tantièmes au moment du vote.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS,
REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.**

3. ELECTION D'UN SECRETAIRE

Majorité nécessaire : Article 24

M. Geoffrey MEYER, représentant le cabinet FONCIA LYON, est élu secrétaire.

POUR : 3595 sur 3595 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 3595 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

14 copropriétaires totalisent 3595 tantièmes au moment du vote.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS,
REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.**

4. REALISATION DES TRAVAUX DE REPRISE DES FIXATIONS DES PLAQUES DE BARDAGE DE LA FACADE

4.1 PRINCIPE DES TRAVAUX

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

L'assemblée générale décide de l'exécution des travaux de reprise des fixations des plaques de bardage de la façade selon le descriptif joint à la convocation.

3PB CV GA

POUR : 5747 sur 5747 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 5747 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

22 copropriétaires totalisent 5747 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.

4.2 CHOIX DE L'ENTREPRISE EVEREST ET BUDGET

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la proposition jointe à la convocation et en avoir débattu, confie la réalisation des travaux à la société EVEREST pour un montant de 12 259.50 € TTC.

POUR : 5045 sur 5045 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 5045 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

20 copropriétaires totalisent 5045 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.

4.3 CHOIX DE L'ENTREPRISE MONTCHAT PERCHE ET BUDGET

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la proposition jointe à la convocation et en avoir débattu, confie la réalisation des travaux à la société MONTCHAT PERCHE pour un montant de 13 651 € TTC.

POUR : 0 sur 5045 tantièmes.

CONTRE : 5045 sur 5045 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

20 copropriétaires totalisent 5045 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST REJETEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.

4.4 MANDAT DONNE AU CONSEIL SYNDICAL

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)

Résolution :

L'assemblée générale donne mandat au Conseil Syndical pour choisir l'entreprise qui réalisera les travaux dans le cadre d'un budget maximal de 13 651 € TTC.

CETTE RESOLUTION N'A PAS ETE MISE AUX VOIX

JPB

CV

Grl

4.5 HONORAIRES DU SYNDIC

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la proposition jointe à la convocation, fixe la rémunération spécifique du syndic à 3 % du montant HT des travaux, soit un montant de 327€.

Cette rémunération comprend notamment la gestion comptable et financière (ouverture d'un compte travaux, édition des appels de fonds, encaissements, règlement des situations selon avancement, comptabilisation, solde du compte), la gestion administrative (souscription d'assurances obligatoires, signature des marchés ou ordres de service, rédaction et signature du procès-verbal de réception et du constat de levées de réserves) ainsi que le suivi de l'avancement et du bon déroulement des travaux (participation à X visites).

POUR : 5433 sur 5433 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 5433 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

21 copropriétaires totalisent 5433 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.

4.6 MODALITE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

Afin de permettre le paiement des situations de travaux au fur et à mesure de leur échéance, l'assemblée générale adopte un plan de financement.

Le syndic procédera, selon la clef de répartition « CHARGES GENERALES », aux appels de provisions exigibles :

- Le 15/10/2022 pour 1/3
- Le 15/11/2022 pour 1/3
- Le 15/12/2022 pour 1/3

POUR : 5747 sur 5747 tantièmes.

CONTRE : 0 sur 5747 tantièmes.

ABSTENTIONS : 0 tantièmes.

22 copropriétaires totalisent 5747 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE.

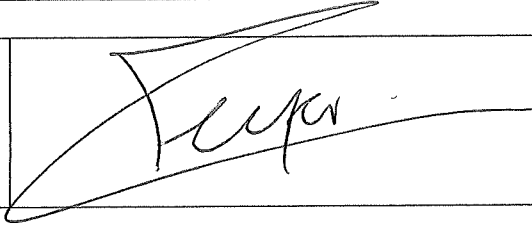
JPB

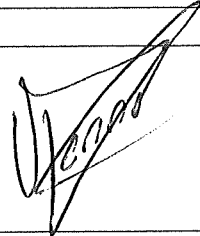
CV

GM

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le président, après émargement de la feuille de présence par les membres du bureau lève la séance à 17h52.

Le Président	
Monsieur BELLOIR JEAN PIERRE	

Le Secrétaire	
Monsieur MEYER	

Le(s) scrutateur(s)	
Madame VIENNET CELINE	

Extrait de l'article 42 de la Loi n° 65 557 du 10 juillet 1965,

Alinéa 2 et suivants

« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.

S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. »